

INTRODUCTION

La responsabilité renvoie à l'obligation de répondre d'un dommage et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires (on se concentrera sur la responsabilité civile extra contractuelle RCEC).

Les fonctions de la RCEC :

- la f° réparatrice : la R vise à réparer intégralement un dommage qui est subi par la victime pour compenser le mal causé
- la f° normative (répressive) : la RC vise à sanctionner des comportements fautifs et permet d'éviter ces comportements fautifs ne se reproduisent (idée que RC du fautif constitue un guide de bonne conduite pour la p normalement diligente)
- la f° préventive : prévient des comportements
 - la prévention dissuasion : la diffusion de la sanction infligée à des cas similaires permet d'éviter la propagation comportements anti sociaux
 - la prévention anticipation qui permet d'anticiper la réalisation ou l'aggravation de dommages

Les fondements de la RCEC :

1) La faute

ancien art 1382 « tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » → *faute* au centre de la RCEC
ancien art 1383 : « chacun est resp du dommage qu'il a causé par son propre fait mais également sa négligence ou son imprudence » → Celui qui cause un dommage par sa *faute* doit le réparer
Mais évolution car la faute comporte des inconvénients

2) l'effondrement de la faute

- Révolution dans l'ordre des faits : à partir du 19ème, on rentre dans l'ère industrielle → les évolutions deviennent sources de dommages et la nature des dommages évoluent
 - Révolution dans l'ordre des idées : 20ème marqué par un déclin de l'individualisme
 - théorie du risque : celui qui tire profit d'une activité doit en supporter les conséquences = le risque engage la responsabilité
 - théorie de la garantie : victime constamment garantie du dommage qu'elle subit = doit réparer même sans faute commise
- ⚠ à l'origine de la mutualisation du risque = Ce n'est plus l'auteur de la faute qui indemnise la victime mais l'assurance de l'assureur

La crise de la responsabilité :

1) la crise externe

l'impératif d'indemnisation des victimes impose de procéder à une **mutualisation des risques** :

- la sécurité sociale (dommages corporels)
- les fonds de garantis : organismes créés par les lois qui prennent en charge la réparation de certains types de dommages
- l'assurance (assurance responsabilité civile ou assurance dommages) : ce ne sont pas la victime et l'auteur qui s'indemnisent, mais l'assureur responsable qui discute avec l'assureur dommages. Le plus souvent ce n'est pas la victime qui agit contre l'auteur mais le tiers payeur (la RC est engagée par la victime à titre subsidiaire)

2) La crise interne

La métamorphose de la R résulte :

- de l'abandon de la faute
- d'une objectivisation de son fondement (perte de la considération morale).

Rôle très important de la jurisprudence :

Arrêt Teffaine 1896 : la Cour de cassation crée un principe général de responsabilité du fait des choses : on est responsable des choses dont on a la garde

Arrêt Blake 1991 : la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité des faits d'autrui : on est également responsable des personnes dont on a la garde

→ consacre en principe général les deux premiers alinéas de l'ancien article 1384 qui avaient alors vocation d'introduire des cas spéciaux.

Arrêt Montanier 1855 : la R du fait de l'animal repose sur une présomption de la responsabilité du gardien et pas d'une présomption de faute du gardien (pas forcément une faute présumée + le gardien ne peut pas s'exonérer en invoquant son absence de faute car pas de faute présumée, il devra apporter la preuve d'une faute étrangère comme le cas de force majeure, la faute d'un tiers ou de la victime)

Arrêt Jean Beurre 1950 : la R du fait des choses est une présomption de R

Arrêt Bertrand 1997 : la responsabilité des parents du fait de leur enfant est une présomption de R.

PARTIE 1 : LE PRÉJUDICE

Le dommage = une atteinte dans l'ordre des faits. Il peut insister en une atteinte corporelle, matérielle, morale, économique

Le préjudice = la conséquence patrimoniale ou extra patrimoniale de cette atteinte

En pp, le préjudice est une condition de la responsabilité

⚠ exceptions : certains préjudices se déduisent de certaines fautes (ex : le préjudice d'atteinte à la vie privée qui ouvre droit à réparation en cas d'atteinte à la vie privée)

TITRE 1 : LES CARACTÈRES

Pour être réparable, un préjudice doit présenter deux caractères subjectifs (légitime et personnel) et deux caractères objectifs (certain et direct).

Chapitre 1 : Les caractères subjectifs

1) Le préjudice légitime

► Doit être juridiquement protégé. N'heurte ni la loi, ni l'OP, ni les bonnes moeurs

1) la lésion d'un intérêt légitime

La victime doit démontrer un intérêt légitime, juridiquement protégé pour obtenir réparation. Le préjudice ne doit ni heurter la loi ni les bonnes moeurs ni l'OP pour ouvrir droit à réparation.

Evolutions :

Arrêt Métenier 1937 : la cour de cass rappelle que le préjudice réparable doit consister dans la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé donc les relations de concubinage ne peuvent, à raison de leur irrégularité présenter la valeur d'intérêt légitime juridiquement protégé.

Arrêt Dangereux 1970 : la cour de cass reconnaît que la concubine a un préjudice légitime qui lui permet de demander réparation du dommage éprouvé par la perte de son concubin.

Arrêt Berigaud 1975 : une concubine adultère peut demander réparation de la perte que lui cause le décès de son amant engagé dans le mariage.

2) le préjudice licite

La victime peut elle invoquer en justice un intérêt illicite

Arrêt Limas 2002 : La cour de cass refuse de réparer la perte de rémunérations non déclarées car l'avantage est illicite

3) le préjudice réparable

Dans l'absolu, l'exécution d'une **charge légale** ne constitue pas un préjudice réparable

Arrêt Liaison d'un soir 2007 : la charge financière d'un enfant non désiré ne constitue pas un préjudice réparable

Le fait de **devoir agir en justice** constitue aussi un préjudice réparable.

Arrêt 2025 : il s'agit de compenser la contrariété, la charge mentale relevant de la procédure judiciaire.

2) Le préjudice personnel

L'intérêt lésé doit être personnel à celui qui se plaint : le préjudice doit avoir des répercussions sur la personne ou son patrimoine, et seule la personne qui souffre peut demander réparation.

► Le victime directe = celle qui subit directement le dommage

Est ce que le décès d'une personne est indemnisable pour cette personne?

La cour de cassation refuse de réparer la perte de vie pour la victime immédiate.

⚠ Mais si la victime a eu le temps de se voir mourir, la cour de cass accepte de réparer **l'angoisse de mort immédiate** → **arrêt Elena 2016** : la perte de vie ne fait naître en elle même aucun préjudice dans le patrimoine de la victime, en revanche, la souffrance morale du fait de la connaissance de la mort inéluctable génère un préjudice.

→ *Cas du DC par noyade d'un enfant de 4 ans (Arrêt 2017)* : l'enfant de 4 ans n'a pas la conscience de l'imminence du danger donc il n'y a pas de préjudice indemnisable pour l'angoisse de l'imminence de sa mort.

→ *Cas de perte de vie résultant d'une faute (Arrêt 2016)* : le préjudice redevient indemnisable pour la personne directe (fautes médicales, tarder à porter secours etc...)

Est ce que l'angoisse de mort est indemnisable pour la victime directe ?

Arrêt 2022 : victime d'accident terroriste. Victime d'un enlèvement, libéré au bout de 3 ans après avoir subi plusieurs simulacres d'exécution → invoque le **préjudice situationnel d'angoisse autonome** : celui d'avoir été mis en situation très particulières d'angoisse. La cour de cass refuse de reconnaître ce préjudice.

Est-ce qu'il est possible de demander réparation pour la victime directe de son état végétatif ?

Arrêt 2010 : en raison de l'état d'inconscience, le préjudice résultant de l'imminence de la mort pour la victime plongée dans un état de coma n'est pas démontrée.

► les victimes indirecte

♦ **les victimes par ricochet** : Elle ne souffre pas directement du dommage mais le subit indirectement. Elle éprouve des conséquences préjudiciables. Ce préjudice par ricochet entretient des liens étroit avec le préjudice directe subit par la victime. *Les victimes par ricochet peuvent demander réparation d'un préjudice même si pas aussi personnel qu'on pourrait l'imaginer.*

♦ **les PM** :

Arrêt C cass 1996 : les art 2 et 3 du CPP ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage matériel ou moral découlant des faits.

→ n'exclut pas les PM (peuvent se prévaloir d'une atteinte à leur nom, à leur réputations...)

⚠ Tous les préjudices ne peuvent être invoqués ex : **arrêt Boulangerie pré 2016** : les PM peuvent certes se prévaloir d'un préjudice moral, mais *pas d'une atteinte à leur vie privée*.

Les PM peuvent agir en réparation pour *défendre le préjudice des autres* :

- défendre une *somme d'intérêt individuelle* (le syndicat qui agit au nom et pour le compte de ses syndiqués)
- défendre *un intérêt général*, altruiste (rentre en concurrence avec le Parquet donc le législateur a longtemps été récalcitrant à autoriser les PM à défendre un intérêt général. Aujourd'hui, une PM peut agir par acte de voie d'habilitation)

Arrêt 2007 : une asso peut agir, même si elle ne répond pas aux conditions d'habilitation, dès lors que leur objet social a pour objectif la défense de la cause qu'elle soutient

► Le pb du préjudice écologique

Il est complètement détaché de la personne car il n'y a pas une personne en particulier qui en souffre.

Arrêt Balbuzard Pêcheur crim 2001 : indemnisant le Pj moral subit par certaines PM qui assuraient la défense de l'environnement.

Arrêt Erica crim 2012 : se détache du Pj moral et consacre un Pj autonome écologique pur.

Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité : consacre à l'art 1246 du Ccvi cette R du Pj écologique = toute personne responsable d'un P écologique est tenue de le réparer.

Chapitre 2 : les caractères objectifs

Le préjudice doit être certain et direct

1) *Le préjudice certain*

► le préjudice certain actuel ou futur

Le Pj certain est le Pj *si vraisemblable* qu'il mérite d'être pris en considération. Seul un préjudice certain est réparable. Un préjudice hypothétique n'ouvre pas droit à réparation.

Lorsque le préjudice n'est pas encore réalisé au moment où le juge statue (préjudice futur), il sera réparable dès lors que ce préjudice futur est grandement probable et non pas hypothétique.

► le risque de dommage

Arrêt 2007 et 2008 (risque d'éboulement) : Le risque de dommage futur peut être sujet à réparation.

La prise en compte du risque incertain se fait souvent sur le fondement du **pp de précaution** (**Arrêt 2010**). Mais **Arrêt 2011** : le pp de précaution cette fois ne constitue *pas* un fondement autonome de resp civil et ne permet pas d'écarter l'exigence de causalité certaine.

→ La cour de cass freine cette jp sur le risque de dommage incertain fondé sur pp de précaution.

Arrêt 1^{ère} civ 2023 affirme de manière excessivement large que constitue un P indemnisable *l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage*.

→ Mais pose un pb sur le caractère certain du dommage.

Donc **6 arrêts le 18 dec 2024** : constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant d'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (plus restrictif).

→ double exigence de gravité du risque : la probabilité d'occurrence du risque doit être élevée et le dommage potentiel corporel doit être grave.

► la perte de chance

Le dommage peut consister en une perte de chance d'éviter une perte, de réaliser un gain.

⚠ Il faut que la chance perdue soit **réelle et sérieuse**. Seule constitue une perte de chance réparable **la disparition actuelle et certain d'une éventualité favorable**.

On indemnise pas intégralement l'avantage espéré car il n'est pas certain (il reste un aléa).

? La victime peut elle se plaindre de la perte d'une chance même très faible ?

Arrêt de la première chambre civile du 12 octobre 2006 : toute perte de chance ouvre droit à réparation même minime, même faible.

? la victime peut elle se plaindre de la perte de chance de ne pas naître ?

Arrêt Perruche : la cour de cass admet qu'un enfant peut se plaindre des fautes commise par les médecins qui ont empêché sa mère d'exercer librement sa décision d'interrompre sa grossesse et d'éviter qu'il naisse handicapé.

→ Consacre le droit pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice d'être né handicapé

Décision bcp critiqué (absence de lien de causalité, dh, ...) qui conduisent à la loi anti Perruche 2002 qui dispose dans son art premier que nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance. (loi applicable aux naissances postérieures à la loi).

? la victime peut elle se plaindre de la perte de chance de ne pas naître d'un inceste ?

Arrêt crim 1998 : l'enfant né d'un inceste pouvait demander réparation à l'auteur de cet inceste.

Mais loi Kouchner (anti perruche) en 2002, les enfants ne peuvent agir en réparation du seul fait de leur naissance.

Arrêt crim 2010 : Le préjudice qui résulte de sa naissance est de sa connaissance futur des faits des difficultés de constructions qu'il éprouvera est indemnisable. Admet malgré la loi Kouchner la rep du préjudice moral de l'enfant incestueux.

2 : le préjudice directe

Il doit découler directement du dommage pour être réparable.

► les victimes directes et le préjudice directe

Le préjudice directe pour les victimes directes est considéré comme réparable.

Arrêt civ 2022 : Le fait de se trouver à proximité d'un lieu d'attentat, d'en avoir été le témoin ne suffit pas à lui conférer la qualité de victime directe.

? La victime peut elle demander réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente lorsque la victime a survécu ?

Arrêt 2024 : la victime d'atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte suffisamment grave pour envisager légitimement l'éminence de sa propre mort, subit un P spécifique qui dans le cas où la victime a survécu, se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre.

► Les victimes indirecte par ricochet

Il faut considérer que la victime par ricochet peut parfaitement subir un préjudice direct du dommage qui atteint la victime directe (patrimonial si par ex le dommage corporel de la victime directe a entraîné une perte de revenu par ses proches, ou extra patrimonial comme le préjudice d'affection ou préjudice d'attente et d'inquiétude).

Le Pj d'attente et d'inquiétude :

Arrêt attenta de nice 2022 : la cour reconnaît que les proches d'une personne qui apprennent que celle-ci se trouvaient exposés à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort. La cour de cassation admet d'indemniser un préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude **des lors que la victime directe est décédée** des suites de cet événement.

Arrêt 2022 magasin Hyper Kasher : Si la victime a survécu, il est également possible de demander l'indemnisation du préjudice d'attente et d'inquiétude.

L'enfant à naître au moment du décès de la victime directe :

Il peut invoquer un préjudice par ricochet.

Au début exclu par la JP pour défaut de causalité et absence de préjudice réparable.

Arrêt 2020 et 2021 : l'enfant conçu au moment du décès de la victime directe peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. (considération de l'Infans conceptus)

⚠ cas de l'enfant non conçu : la réparation d'un préjudice par ricochet suppose que la victime indirecte soit conçue au moment de la réalisation du dommage (**Arrêt 2021**)

► les prédispositions de la victime

Quand la victime est plus gravement affectée par l'accident que le serait une autre personne à cause de prédispositions à l'apparition de ce dommage

Arrêt 30 janv 2007 : la victime doit être intégralement indemnisée lorsque son état pathologique était jusque-là latent.

→ le droit à réparation ne peut être réduit en raison des prédispositions de la victime lorsque l'affection qui est en issue a été révélée par le fait dommageable.

Si l'accident ne fait qu'aggraver une incapacité antérieure déterminée et extériorisée, le responsable n'est tenu de réparer que le nouveau préjudice.

Si le dommage a radicalement transformé la nature de l'invalidité préexistante de la victime a droit à la réparation totale du dommage résultant de la nouvelle incapacité.

► les conséquences dommageables

2 arrêts 2003 : l'auteur d'un accident est rendu d'en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

→ refus d'obliger la victime à limiter son dommage dans l'intérêt du responsable

→ le refus d'agir pour la victime n'est pas une faute qui rompt le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

C'est **le refus de litigiation**. Le pp est celui d'une réparation intégrale du dommage.

Mais **Arrêt 2025** : l'attendu de pp est assortie d'une restriction : Si la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage diminue son droit à réparation.

→ la victime est tenue d'une obligation de ne pas aggraver ce dommage.

TITRE 2 : LES VARIÉTÉS DE PRÉJUDICES

Chapitre 1 : L'énumération non limitative des préjudice

1 : atteinte a la personne.

► le dommage corporel

A : les predices patrimoniaux

- Subit par le victime directe :

ex : dépenses de santé, les frais d'assistance d'une tiers personne, frais d'adaptation du véhicule, du logement...

- subit par la victime indirecte :

Lorsque le dommage corporel est subi par la victime directe, la victime indirecte peut, par contre coup, subir les conséquences du dommage corporel subi par la victime directe.

Cour de cass : le préjudice économique de l'enfant résultant du dc de l'un des parent doit être évaluer sans tenir compte du divorce des parents.

B : préjudice extra patrimoniaux

Il existe un barème indicatif qui correspond a peu près a ce qu'on peut attendre d'un préjudice extra patrimonial. Le juge va appliquer et adapter le barème a la situation.

ex : préjudice esthétique, d'agrément (ne plus pouvoir exécution un loisir déterminé), préjudice sexuel, d'établissement (vie familiale normal)...

► préjudice moral

A : personnes physique

Les personnes physiques peuvent éprouver un dommage purement moral.

Avant, le seul dommage était lié à l'atteinte a l'honneur. Au 20eme siècle la jp a une conception bcp plus large du dommage moral. (lié a la création de nouveaux droit et nouvelles libertés comme le droit à la vie privée). Ces atteintes seront genratives de dommages moraux.

On voit apparaitre les préjudices moraux d'atteinte a la dh pour les travailleurs de l'amiante.

B : préjudice moral des PM

Arrêt 2024 Société LVMH : reproche que de fausses infos aient étéées donné sur son état financier, a demandé réparation du préjudice morale résultant de l'atteinte a la réputation.

2 : les atteintes aux biens

Peuvent porter atteinte aux biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels et causer des Pj patrimoniaux ou extra patrimoniaux.

3 : atteinte à la nature

Arrêt Asso sortir du nucléaire 2021 : la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux asso concernés un Pj moral indemnisable (en l'espèce, pas de dégât notable sur l'environnement mais déclenchement d'une alarme pour dépassement d'un seuil).

→ La cour de cass présumée le dommage subi en matière d'environnement du fait du non respect de la réglementation. Pas besoin de rapporter la preuve du dommage.

Chapitre 2 : le kaléidoscope du dommage corporel

1 : la nomenclature Dintilac

N'a pas de vocation normative ni formelle mais est consacrée par la cour de cass qui invite les juges du fond à l'utiliser pour identifier les préjuges patrimoniaux et extra patrimoniaux des victimes directes et indirectes.

► La victime directe

A : poste de préjudice patrimoniaux

1 : avant consolidation (préjudice temporaire) :

La nomenclature envisage les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les pertes de gains professionnels actuelles

2 : après consolidation (préjudice permanent) :

Envisage les dépenses de santé futur, les frais de logement adaptés, les frais de véhicule adaptés, l'assistance d'une tierce personne, la perte de gain pro futur, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire, de formation...

⚠ perte de gain pro futurs ≠ incidence professionnelle (incidences périphériques du dommage touchant à la sphère pro). Le cumul d'indemnisation est possible

Arrêt civ 2023 : la victime peut obtenir réparation même si elle a commis une erreur sur le poste de préjudice. Il appartient au juge de qualifier le pj invoqué.

B : postes de préjudice extra patrimoniaux

1 : Avant consolidation :

Distingue le déficit fonctionnel, la souffrance endurée, le préjudice esthétique temporaire

2 : Après consolidation :

distingue le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et les préjudices permanents exceptionnels.

► Les victimes indirectes

Les postes de Pj des victimes indirectes dépendent du décès ou de la survie de la victime directe.

A : Poste de préjudice en cas de décès de la victime directe

Dans les postes de Pj patrimoniaux, la nomenclature envisage les frais d'obsèques, la perte de revenu des proches et les frais divers (transport, déménagement ...).

Dans les postes de Pj extra patrimoniaux, la nomenclature envisage le Pj d'accompagnement qui a pour but d'indemniser les bouleversements que le décès de la victime entraîne, le Pj d'affection.

B : Les postes de Pj en cas de survie de la victime directe

Pour les Pj patrimoniaux la nomenclature envisage la perte de revenu du proche et les frais divers (adaptation). Pour les Pj extra patrimoniaux, la nomenclature envisage le Pj d'affection et les Pj extra patrimoniaux exceptionnels qui ont pour objet d'indemniser les bouleversement que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie.

2) absence de liste limitative des PJ

La nomenclature Dintilhac n'est pas limitative : elle guide le juge dans l'indemnisation des préjudices corporels, mais ne l'empêche pas de reconnaître des préjudices qui n'y figurent pas.

La Cour de cassation a ainsi consacré de nouveaux postes pour les victimes directes (ex. angoisse de mort imminente, préjudice d'anxiété, ablation d'un sein, désinformation post-opératoire) et pour les victimes indirectes (ex. préjudice de procréation, préjudice moral en cas de perte d'un proche avant la naissance, victimes indirectes d'attentats).

PARTIE 2 : LE LIEN DE CAUSALITÉ

Pour engager la R d'une personne il faut un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

TITRE 1 : LE PRINCIPE DE CAUSALITÉ

La responsabilité civile suppose trois conditions : un dommage, un fait générateur, et un lien de causalité entre les deux.

Ce lien, exigé dans tous les régimes (fait personnel – art. 1240 C. civ., fait des choses, fait d'autrui), correspond au rapport cause → effet entre le fait générateur et le dommage.

Or, un dommage résulte souvent de plusieurs événements successifs : il faut donc déterminer quelle cause retenir.

Deux théories s'opposent :

Théorie de l'équivalence des conditions :

Tous les événements ayant concouru au dommage sont considérés comme causes.

Théorie de la causalité adéquate :

Seule la cause directe et déterminante du dommage est retenue.

La Cour de cassation n'a jamais choisi entre ces deux théories. Elle les utilise de manière opportuniste :

→ équivalence des conditions pour multiplier les responsables et favoriser l'indemnisation ;

→ causalité adéquate lorsqu'elle souhaite limiter la responsabilité.

Ainsi, selon la théorie retenue, l'appréciation du lien de causalité – et donc l'étendue de la responsabilité – varie.

Chapitre 1 : le relâchement du lien de causalité

1) la théorie de l'équivalence des conditions

Selon la théorie de l'équivalence des conditions, tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont considérés comme causes.

Le juge raisonne de manière hypothétique : que se serait-il passé en l'absence du fait ? Si le dommage ne se serait pas produit, le lien de causalité est retenu.

Arrêt Le Gendre (Civ. 2000) : La perte d'un œil lors d'une opération rendue nécessaire par un accident de la circulation est imputable à l'auteur de l'accident. Sans l'accident, l'opération (et donc la perte de l'œil) n'aurait pas eu lieu.

Arrêt Perruche : Les fautes médicales ayant empêché la mère d'exercer son choix d'interruption de grossesse sont considérées comme cause du handicap de l'enfant (raisonnement du « sans la faute, le dommage ne se serait pas produit »)

Arrêt Mortelette (2005) : La contamination par hépatite C lors d'une transfusion rendue nécessaire par un accident engage la responsabilité du conducteur.

Affaire Affaire PIP : La Cour de cassation retient la responsabilité de l'organisme certificateur et de l'auditeur : sans leur certification fautive, les prothèses n'auraient pas été commercialisées. Leurs fautes ont donc concouru au dommage.

Civ. 2024 (installation photovoltaïque) : La Cour adopte une conception large du lien de causalité pour engager la responsabilité de la banque ayant financé l'opération. La faute du banquier (défaut de vérification, délivrance des fonds) est considérée comme ayant contribué à l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution.

Ici, la Cour applique explicitement le principe d'équivalence des conditions.

2) les présomptions de causalité

Dans le prolongement du relâchement du lien de causalité, la Cour de cassation utilise des *présomptions de causalité*, ce qui revient à faciliter la preuve pour la victime, voire à inverser la charge de la preuve. Selon l'article 1353 du Code civil, la victime qui demande réparation doit prouver : le dommage, le fait générateur, le lien de causalité entre les deux.

Le lien de causalité étant un fait juridique, il peut être prouvé par tout moyen, souvent à l'aide d'un faisceau d'indices constituant des présomptions graves, précises et concordantes (appréciées par le juge).

Les présomptions de causalité permettent à la victime de ne pas avoir à démontrer directement le lien de causalité :

- Présomptions de fait : Issues de l'appréciation souveraine du juge, à partir d'indices graves, précis et concordants.

- Présomptions de droit : Prévues par le législateur, elles dispensent la victime de prouver le lien causal. Dans les deux cas, la conséquence est la même : la charge de la preuve du lien de causalité est allégée, ce qui favorise l'indemnisation.

En pratique, les présomptions participent au mouvement général d'assouplissement du lien de causalité en responsabilité civile.

► les présomptions de fait de causalité (PFC)

La jurisprudence utilise des présomptions de fait de causalité afin de faciliter la preuve pour la victime, ce qui entraîne un renversement de la charge de la preuve, notamment en matière de responsabilité du fait des choses (art. 1242, al. 1 C. civ.).

1 : Présomption du rôle actif des choses animées

Lorsque la chose est en mouvement (animée) et est entrée en contact avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé. La victime n'a donc pas à prouver le lien de causalité.

Civ. 2e, 1984 (motocyclette) : Une chose en mouvement ayant heurté la victime est présumée être l'instrument du dommage.

Civ. 2e, 2003 (Escalator – SNCF) : L'escalator en mouvement est considéré comme l'instrument du dommage, même si une valise lâchée par un tiers a provoqué la chute.

→ Cette solution marque un assouplissement fort du lien de causalité.

2 : Tentative d'extension aux choses inertes

En principe, pour une chose inerte, la victime doit prouver : soit un vice propre, soit une position anormale. Cependant, la Cour de cassation a un temps admis une présomption fondée sur le simple contact :

Civ. 2e, 2000 (baie vitrée)

→ le simple contact suffit

⚠ Mais cette extension a été abandonnée.

3 : Retour à la distinction classique

La Cour est revenue à sa position traditionnelle : Pour les choses inertes, la victime doit prouver : un vice, ou une anomalie de position.

📌 Exemples :

Civ. 2e, 2005 (baie vitrée), Civ. 2e, 2005 (tremplin utilisé comme plongeur), Civ. 2e, 2005 (sol verglacé)

► les présomptions de droit de causalité

Les présomptions de droit de causalité sont instituées par le législateur, lorsqu'il estime que la charge de la preuve pèse trop lourdement sur certaines victimes.

Elles entraînent un renversement légal de la charge de la preuve afin de faciliter l'indemnisation.

Exemple : affaires de contamination sanguine

Dans les affaires de sang contaminé (loi de 1991) et d'hépatite C (loi de 2022), le lien de causalité est présumé dès lors que la victime prouve : la transfusion, la contamination, l'absence d'autres causes possibles de contamination.

Une fois ces éléments établis, il appartient au centre de transfusion de démontrer que le produit fourni était exempt de vice. Il y a donc un déplacement du fardeau de la preuve au profit de la victime.

En matière médicale : le législateur utilise des présomptions de droit, la jurisprudence peut recourir à des présomptions de fait, fondées notamment sur des indices négatifs (absence d'autres facteurs explicatifs de la maladie).

► La causalité scientifique

La question est de savoir si les présomptions de causalité doivent reposer sur une certitude scientifique absolue, ou si une forte vraisemblance suffit.

La jurisprudence admet qu'une certitude scientifique n'est pas toujours nécessaire.

1 : Utilisation d'indices positifs et négatifs

Le juge met en place une séquence probatoire fondée sur :

- des indices positifs (études scientifiques suggérant un lien),
- des indices négatifs (absence d'autres causes possibles).

Civ. 1re, 2006 (Crucell / hormone de croissance – maladie de Creutzfeldt-Jakob) :

Le juge retient un faisceau d'indices (études scientifiques + absence d'autres facteurs) pour établir le lien de causalité.

Civ. 1re, 2008 (sclérose en plaques) : La Cour de cassation admet que la preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, même en l'absence de certitude scientifique absolue.

CE, 2007 (vaccination) : Le lien est retenu en raison de la proximité temporelle entre vaccination et maladie, de l'absence d'antécédents et du bon état de santé antérieur.

→ La causalité juridique peut donc être admise malgré une incertitude scientifique relative.

2 : Position européenne

Dans l'arrêt **CJUE, W. c/ Sanofi Pasteur MSD**, la Cour de justice distingue :

- Présomptions de fait : peuvent être admises sans certitude scientifique, si elles reposent sur des indices sérieux et concordants.
- Présomptions de droit : ne peuvent pas être établies en l'absence de base scientifique suffisante.

► la causalité alternative

La causalité alternative est utilisée lorsqu'un dommage est certain, plusieurs personnes ont pu en être la cause, mais il est impossible d'identifier laquelle est effectivement à l'origine du dommage.

La Cour de cassation admet alors une fiction juridique : elle considère les différents acteurs comme coresponsables, sauf pour chacun à démontrer qu'il n'est pas l'auteur du dommage.

1 : Admission de la causalité alternative

Arrêt Distilbène : La victime, exposée in utero au médicament, peut agir contre n'importe lequel des laboratoires ayant commercialisé le produit.

→ Il appartient au laboratoire poursuivi de prouver qu'il n'est pas à l'origine du médicament administré. À défaut, il est condamné.

Civ. 2010 – Infection nosocomiale : Lorsque la victime a fréquenté plusieurs établissements de santé et qu'il est impossible d'identifier celui où l'infection a été contractée,

→ chacun doit prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'infection.

On observe ici un renversement de la charge de la preuve, fondé sur une logique de protection des victimes.

2 : Limitation de la théorie

Civ. 2016 – Compresse oubliée : Un patient contracte une infection après une intervention chirurgicale, sans qu'on sache quel praticien a oublié la compresse.

La Cour refuse d'engager une responsabilité collective :

→ en matière de responsabilité personnelle, il faut identifier la faute individuelle

Chapitre 2 : le renforcement du lien de causalité

1) La théorie de la causalité adéquate

Selon cette théorie, seule la cause directe, déterminante et efficiente du dommage est retenue.

Même si le dommage résulte d'une multitude d'événements, le juge opère une sélection pour ne retenir que celui qui, selon le cours normal des choses, a directement provoqué le dommage. On ne retient donc pas tous les antécédents, mais uniquement la cause immédiate ou déterminante.

Civ. 2e, 1985 (incendie du lit) Une victime immobilisée à la suite d'un accident de la circulation décède lors d'un incendie d'hôpital. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que la cause immédiate du décès est l'incendie du lit, et non l'accident initial. Elle retient uniquement la cause efficiente.

Civ., 2001 (interdiction bancaire et suicide) : Un commerçant, frappé d'une interdiction d'émettre des chèques non notifiée, se suicide. La Cour refuse de considérer que la faute de la banque constitue la cause adéquate du suicide.

► Les présomptions de fait en cas de renforcement du lien

Lorsque le lien de causalité est renforcé, la présomption du rôle actif est réservée aux choses animées (chose en mouvement + contact avec la victime). Pour les choses inertes, aucune présomption n'est admise : la victime doit prouver soit un vice, soit une position anormale.

Il y a bien eu une tendance jurisprudentielle à étendre la présomption aux choses inertes, mais aujourd'hui la Cour est revenue à une position stricte :

Les présomptions de rôle actif sont strictement limitées aux choses animées, ce qui traduit un resserrement du lien de causalité.

► Le haut degré de vraisemblance

Dans une logique de renforcement du lien de causalité, les présomptions (de fait ou de droit) ne peuvent être admises que s'il existe un haut degré de vraisemblance. Lorsque subsiste une incertitude scientifique importante, le lien de causalité ne peut pas être présumé automatiquement.

Dans l'arrêt **CJUE, W. c/ Sanofi Pasteur MSD**, la Cour distingue :

Présomptions de fait :

Peuvent être utilisées même en l'absence de certitude scientifique absolue, à condition de reposer sur des indices graves, précis et concordants.

Présomptions de droit :

Ne peuvent pas être admises en l'absence de base scientifique suffisante.

La causalité juridique ne doit pas nécessairement coïncider parfaitement avec la causalité scientifique, mais elle doit reposer sur des éléments suffisamment probants.

Civ. 1re, 18 octobre 2017 (vaccination Hépatite B – sclérose en plaques) : La Cour rappelle que, selon l'article **1245-8** du Code civil (responsabilité du fait des produits défectueux), la victime doit prouver : le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre les deux.

La simple imputabilité du dommage au vaccin ne suffit pas : Il faut également prouver la défectuosité du produit.

Les présomptions sont admises seulement si elles sont graves, précises et concordantes.

Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.

La Cour applique strictement la position de la CJUE : Les indices doivent conduire le juge à considérer que le vaccin est l'explication la plus plausible de la maladie et qu'il n'offrait pas la sécurité légitimement attendue.

Il n'existe aucune présomption automatique : l'analyse se fait au cas par cas.

Le Conseil d'État adopte une approche plus exigeante en matière de vaccination obligatoire :

Il vérifie, au regard des dernières connaissances scientifiques, qu'il n'existe aucune probabilité sérieuse excluant un lien causal. Autrement dit, le juge administratif tend à rechercher une quasi-certitude scientifique.

La CJUE a condamné l'utilisation de présomptions de droit en l'absence de certitude scientifique suffisante.

Les causes exonératoires n'empêchent pas la responsabilité de naître, mais elles viennent altérer ou rompre le lien de causalité.

Les conditions de la responsabilité (dommage, fait générateur, lien causal) sont en principe réunies : L'auteur du dommage engage normalement sa responsabilité.

Cependant, il peut tenter de s'exonérer, en démontrant que le dommage trouve sa cause dans un événement qui ne lui est pas imputable. Il s'agit pour lui de prouver que le dommage est dû à une cause étrangère, par exemple : une faute de la victime, un fait d'un tiers ou un cas de force majeure. L'objectif est de montrer que le dommage ne lui est pas totalement imputable.

1) la force majeure

La force majeure (FM) est une cause d'exonération totale de responsabilité.

Lorsqu'elle est caractérisée le lien de causalité disparaît, le défendeur est totalement exonéré, et la victime ne peut obtenir aucune indemnisation.

La force majeure peut correspondre à un phénomène naturel (tempête, inondation...) ou social (émeutes, pillages...).

Pour être reconnue, la force majeure doit réunir trois conditions cumulatives :

- Imprévisibilité : L'événement ne pouvait pas être raisonnablement prévu au moment des faits (ni quant à sa survenance, ni quant à son ampleur).
- Irrésistibilité : L'événement est insurmontable : l'auteur ne pouvait ni l'empêcher, ni en éviter les conséquences malgré des mesures appropriées.
- Extériorité : L'événement doit être extérieur à l'auteur, c'est-à-dire non imputable à lui.

Un débat a existé sur le maintien du critère d'imprévisibilité : certaines chambres de la Cour de cassation (1^{re} civ., com.) avaient tendance à l'écarter, d'autres (2^e et 3^e civ.) voulaient le conserver.

Arrêt Assemblée plénière 14 avril 2006 : L'Assemblée plénière met fin au débat, la force majeure suppose le cumul des trois critères.

2) La faute de la victime

► La faute de la victime

La faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle : la victime est considérée comme co-responsable de son propre dommage. Sa créance d'indemnisation est donc réduite.

1 : Faute subjective ou faute objective ?

La faute de la victime suppose-t-elle un discernement (appréciation subjective), ou peut-elle être retenue de manière objective, indépendamment de toute capacité morale ?

→ *Ancienne conception*

La jurisprudence excluait la faute des personnes dépourvues de discernement (jeunes enfants, personnes atteintes de troubles mentaux).

→ *Revirement de 1984 : objectivation de la faute*

Le même jour, l'Assemblée plénière opère un tournant majeur :

Arrêt Lemaire Un adolescent de 13 ans meurt électrocuté en vissant une ampoule. La Cour admet un partage de responsabilité, sans vérifier son discernement.

Arrêt Derguini : Une enfant de 5 ans traverse imprudemment et est renversée. La Cour affirme que le discernement n'est pas une condition de la faute civile.

La faute devient **objective** : Elle se réduit à un comportement anormal, sans considération morale. Même une personne dépourvue de discernement peut commettre une faute exonératoire.

2. Assouplissement en présence de très jeunes enfants

Depuis quelques années, la Cour semble nuancer cette objectivation lorsque la victime est un enfant en bas âge.

Civ. 1990 (feu d'artifice) : Un enfant de 9 ans est blessé par un explosif ramassé sur la plage. La Cour approuve les juges du fond d'avoir exclu toute faute de l'enfant, faute de mise en garde et de capacité à mesurer le danger.

Civ. 2012 (arrêt du goûter d'anniversaire) : Un enfant de 5 ans court après un ballon et est renversé. La Cour refuse le partage de responsabilité : les organisateurs ne peuvent invoquer une faute d'un enfant qui ne mesurait pas les conséquences de ses actes.

Lorsque le responsable a commis une infraction intentionnelle, la prise en compte de la faute de la victime est limitée. Il faut distinguer selon la nature de la faute de la victime.

1 : Faute simple (négligence ou imprudence) de la victime

En pp, il n'y a pas d'exonération du responsable auteur d'une infraction intentionnelle.

Arrêt Annette (2001) : Un voleur dérobe des bons de capitalisation. La cour d'appel retient une exonération partielle en raison du manque de surveillance de l'agence (négligence de la victime). La Cour de cassation casse l'arrêt : Aucune disposition ne permet de réduire l'indemnisation due par l'auteur d'une infraction intentionnelle en raison d'une simple négligence de la victime.

→ la négligence de la victime est indifférente face à une faute intentionnelle.

Arrêt Gaëlle Edmé (2009) : Une victime tente de descendre d'un train en marche et chute. La cour d'appel retient une faute d'imprudence de la victime et partage la responsabilité avec la SNCF. La Cour de cassation rejette : La faute d'imprudence de la victime n'exonère pas la SNCF tenue d'une obligation de sécurité.

→ la simple imprudence n'exonère pas en cas d'infraction intentionnelle.

2 : Faute volontaire ou provocatrice de la victime

Ici, la solution est différente.

Arrêt Discothèque (2008) : Bataille entre deux personnes, impossible de déterminer qui a commencé. La Cour de cassation considère que l'attitude provocatrice de la victime peut justifier un partage de responsabilité.

Une faute volontaire ou une provocation peut conduire à une exonération partielle.

3 : Infraction volontaire contre les biens

Dans ce cas, la faute de la victime peut être prise en considération.

Arrêt Jérôme Kerviel (2014, Assemblée plénière) : La cour d'appel refuse de tenir compte de la faute de la victime (la banque) dans la détermination du montant des dommages-intérêts. La Cour de cassation casse l'arrêt : La faute de la victime doit être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnisation (fondement : ancien art. 1382 C. civ., aujourd'hui 1240).

Donc, en matière d'atteinte volontaire aux biens, le partage de responsabilité est possible.